

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4141/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดเชียงใหม่  
นายมูล หรือประสิทธิ์ โสภานินทร์

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 (11)

จำเลยเป็นลูกจ้างของผู้เสียหายเอาบุหรี่ยของผู้เสียหายซึ่งเก็บไว้ที่ชั้นเก็บของ  
บนชั้นที่ 2 ของร้าน บรรจุลงไว้ในกล่องกระดาษสำหรับบรรจุข้าวเกรียบกุ้งปิดฝา  
กล่องใช้กระดาษกาวปิดทับแล้วนำไปวางไว้บนชั้นที่ 3 เพื่อเตรียมขนย้ายไปจากร้านผู้  
เสียหาย เป็นการเอาทรัพย์สินไปจากการครอบครองของผู้เสียหายแล้วจำเลยจึงมีความ  
ผิดฐานลักทรัพย์นายจ้าง (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 8/2530)

---

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยลักทรัพย์ของนายจ้าง หรือรับของโจรขอให้ลงโทษตาม  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕, ๓๕๗

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  
๓๓๕ จำคุก ๓ ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำ  
คุก ๒ ปี

จำเลยอุทธรณ์

# ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้เสียหายเอาบุหรี่ยองกลางของผู้เสียหายซึ่งเก็บไว้ที่ชั้นเก็บของบนชั้นที่ ๒ ของร้าน บรรจูลงไว้ในกล่องกระดาษสำหรับบรรจุข้าวเกรียบกึ่งโดยใช้ถุงข้าวเกรียบกึ่งปิดไว้ปิดฝากล่องและใช้กระดาษปิดทับ แล้วนำไปวางไว้บนชั้นที่ ๓ เพื่อเตรียมขนย้ายไปจากร้านผู้เสียหาย แล้วศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการเอาทรัพย์สินไปจากการครอบครองของผู้เสียหายแล้ว จำเลยย่อมมีความผิดฐานลักทรัพย์นายจ้างตามฟ้อง ฯลฯ

พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ วรรคแรก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๑๑ จำคุก ๓ ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงให้จำคุกไว้ ๒ ปี ของกลางคืนเจ้าของ

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายชัยวุฒิ โลหิตทรานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายเดชา สุวรรณโณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ